Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Farroupilha

Rua Treze de Maio, 21, A - Bairro: São Luiz - CEP: 95170754 - Fone: (54) 3022-9841 - www.tjrs.jus.br - Email: frfarroupi2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001090-46.2023.8.21.0048/RS

AUTOR: JAIR JORGE FALKOWSKI

AUTOR: CLAUDETE KARPINSKI FALKOWSKI

AUTOR: BRUNO FALKOWSKI

RÉU: UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOP DE SERV MEDICOS LTDA

SENTENÇA

I

BRUNO FALKOWSKI, CLAUDETE KARPINSKI FALKOWSKI e JAIR JORGE FALKOWSKI ajuizaram ação contra **UNIMED NORDESTE – RS – SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** inicialmente qualificados. Referiram, que o autor Bruno conta com 23 anos de idade e está acometido por doenças psiquiátricas, sendo diagnosticado com: Transtorno mental e do comportamento decorrente do uso de múltiplas drogas (CID 10 – F19.2) associado a Transtorno afetivo bipolar, episódio atual depressivo grave (CID 10 – F31.4), bem como Esquizofrenia indiferenciada (CID 10 – F20.3). Em razão disso, encontra-se internado junto ao Sanatório São José Ltda, na cidade de Porto Alegre/RS, devido a seu grave estado clínico, com ideação suicida sistemática e permanente. O médico responsável pelo acompanhamento recomendou a realização de 12 (doze) sessões de Eletroconvulsoterapia – ECT, tratamento para pessoas com quadros de depressão grave e que não logram sucesso com o uso dos medicamentos usuais. A demandada negou o fornecimento do tratamento sob a justificativa de que "o procedimento não tem cobertura em rol" e de que "a abrangência do plano é Regional, ou seja, a cobertura é para atendimentos realizados na área de ação da Unimed Nordeste RS. Postularam, inclusive em sede de tutela de urgência, que a Ré custeie o tratamento de eletroconvulsoterapia imediatamente, bem como realize o pagamento de todas as despesas com a internação do mesmo junto a Clínica São José, localizada em Porto Alegre/RS. Requereram assistência judiciária gratuita.

A análise da tutela de urgência foi protelada (evento 15) para depois da contestação.

A UNIMED contestou (evento 24). Quanto à solicitação de eletroconvulsoterapia, a requerida somente recebeu tal solicitação em julho de 2020, e ainda em caráter eletivo, sendo negado por se tratar de procedimento fora do Rol da ANS. O procedimento postulado não está nas hipóteses previstas de cobertura assistencial pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Quanto às internações psiquiátricas e consultas na cidade de Porto Alegre/RS, as solicitações foram recebidas em 2023, mas foram negadas por serem realizadas em município fora da área de abrangência da requerida. Improcedente a ação.

Em réplica (evento 31), os autores reiteraram termos da inicial.

Os autores acrescentaram ao pedido inicial (evento 40) o valor de R$ 7.999,39 afetos ao atendimento médico-hospitalar de Bruno.

A demandada (evento 52) não concordou com o pedido dos autores do evento 40.

Foi rejeitado (evento 65) o pedido dos autores do evento 40 de emenda à inicial.

Em audiência (evento 90), não houve acordo. A demandada referiu não ter outras provas a produzir.

Relatados. Decido.

II

Inverto o ônus da prova, pois se trata de relação consumista (art. 6.º, VIII, Lei n.º 8.078/90).

A Lei 9.656/98 regulamentou os planos de saúde e, no seu art. 10º, estabeleceu os procedimentos que podem ser excluídos do plano de saúde. Não há previsão de que se possa excluir da cobertura a internação psiquiátrica.

Já o art. 12, II, disciplinou a obrigatoriedade:

"II - quando incluir internação hospitalar:

a) cobertura de internações hospitalares, vedada a limitação de prazo, valor máximo e quantidade, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, admitindo-se a exclusão dos procedimentos obstétricos;"

Entendo que a internação psiquiátrica se insere dentro desta hipótese de internação hospitalar. Dessa forma, o autor Bruno tem direito à cobertura da internação psiquiátrica a que foi submetido.

No mais, os planos de saúde podem estabelecer quais doenças estão cobertas, mas não o tipo de tratamento a ser alcançado ao paciente. Cabe aos médicos, e não aos planos de saúde, estabelecer o tratamento adequado ao paciente. Nesta senda, a vedação a este ao àquele tratamento é abusiva, porquanto desnatura a boa-fé ínsita à relação contratual e implica renúncia a direito do consumidor (art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor).

A internação do autor Bruno se insere entre as exigências mínimas previstas no art. 12, II, "a", da Lei 9.656/98, que preconiza a obrigatoriedade da cobertura da internação hospitalar em clínica especializada.

O laudo médico juntado à inicial demonstra a imprescindibilidade do tratamento. Assim expresso (evento 1 – LAUDO 21):

Considerando a gravidade do quadro clínico atual de ordem psicótica e, em especial, pelo elevadíssimo risco de suicídio (a ideação suicida é sistemática e persistente), histórico familiar de suicídio e não responsividade aos tratamentos psiquiátricos habituais, a recomendação da realização de sessões de eletroconvulsoterapia é clara e inequívoca.

Desta forma, procedemos sua transferência para a Clínica São José de Porto Alegre por ser uma instituição psiquiátrica que realiza sessões de eletroconvulsoterapia com o paciente internado.

Caxias do Sul 06 de fevereiro de 2023.

Dessa forma, impõe-se à demandada a responsabilidade pelo tratamento do autor Bruno.

A demandada não logrou demonstrar que houvesse outro tratamento ao autor Bruno ou local para internação hospitalar a não ser aquele indicado na inicial. De tal forma, que embora o tratamento tenha sido feito em Porto Alegre, cabe a indenização aos autores. A demandada não demonstrou que pudesse haver o tratamento em outro local dentro da região de abrangência do plano contratado pelos autores.

O fato do procedimento não constar nas hipóteses previstas de cobertura assistencial da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não exclui a possibilidade de cobrança. O rol da ANS é meramente exemplificativo e não pode se opor à previsão legal.

Em face da inversão do ônus da prova, presumo que o tratamento aplicado ao autor Bruno era necessário e se iguala à internação hospitalar, com ressarcimento obrigatório.

Trata-se, outrossim, de obrigação continuada e, dessarte, as despesas inerentes ao tratamento, realizadas ao longo ou depois do processo, podem e devem ser incluídas na condenação. Desta forma, é desnecessário que seja ajuizada nova ação para cobrança da integralidade dos valores gastos junto à Clínica (decisão do evento 65). Compete à demandada o pagamento da integralidade dos valores gastos pelos autores.

III

Face ao exposto, **JULGO PROCEDENTE** a ação proposta por **BRUNO FALKOWSKI, CLAUDETE KARPINSKI FALKOWSKI e JAIR JORGE FALKOWSKI** contra **UNIMED NORDESTE – RS – SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA,** forte no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para **CONDENAR** a demandada a custear/fornecer as providências necessárias para o tratamento com 12 (doze) sessões de eletroconvulsoterapia e outras necessárias ao tratamento integral do autor Bruno, bem como ao pagamento de todas as despesas de internação (inclusive medicamentos, exames e honorários médicos) junto à Clínica São José, localizada em Porto Alegre/RS; os valores deverão corrigidos pelo IPCA-E, mais juros de 1% ao mês, sem capitalização, tudo a contar de cada pagamento feito.

Para fins de cumprimento de sentença, os autores deverão juntar os comprovantes dos pagamentos feitos à Clínica ou aos médicos/clínica que o atenderam.

CONDENO a demandada ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10% do valor da condenação acima, corrigida e com juros, em face do trabalho apresentado, do valor da condenação e do tempo do processo, forte no art. 85, § 2.º, do Código de Processo Civil.

Caso haja interposição de recurso, dê-se vista à parte contrária. Em seguida, remeta-se ao Tribunal de Justiça do RS.

Transitada em julgado, arquive-se com baixa.

Farroupilha (RS), 03 de novembro de 2023.

Documento assinado eletronicamente por **MÁRIO ROMANO MAGGIONI, Juiz de Direito**, em 3/11/2023, às 18:9:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10049258752v2** e o código CRC **a0a641bf**.